



Faisabilité légale

Historique des versions

Version	Par qui ?	Quand ?	Quoi ?	Pourquoi ?
1.0	Valentin Fiche	24/10/2024	Tout	Création du document

Sommaire

Introduction.....	5
1. User Player.....	6
1.1 Réseau Social.....	6
Article 6 du RGPD.....	6
1.1.1 Swipe et 1.1.2 J'aimes.....	6
Article 13 du RGPD.....	6
Article 7 du RGPD.....	6
1.1.3 Commentaires.....	6
Article 17 du RGPD.....	6
Loi n° 2004-575.....	6
1.1.4 Partager.....	6
Article 20 du RGPD.....	6
1.2 Compte.....	6
Article 5 du RGPD.....	6
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.....	7
1.2.1 Connexion.....	7
Article 32 du RGPD.....	7
1.2.2 Inscription.....	7
Article 13 du RGPD.....	7
1.2.3 Édition du profil.....	7
Article 15 du RGPD.....	7
1.2.4 Playlists.....	7
Article 6 du RGPD.....	7
1.3 Algorithme.....	7
Article 22 du RGPD.....	7
1.3.1 Analyses.....	7
Article 89 du RGPD.....	7
1.3.2 Recommandations.....	7
Articles 6 et 7 du RGPD.....	7
1.3.3 Recherche.....	8
Article 12 du RGPD.....	8
2. Éditeur.....	8
2.1 Publier.....	8
Article 6 du RGPD.....	8
2.1.1 Test.....	8
Article 5 du RGPD.....	8
2.1.2 Métadonnées des jeux.....	8
Article 13 du RGPD.....	8
2.1.3 Publication des jeux.....	8
Article 6 du RGPD.....	8

2.4 Templates.....	8
Article 6 du RGPD.....	8
Loi n° 1992-597 du 1er juillet 1992.....	8
3. Afficheur.....	9
3.1 Afficher des objets.....	9
Article 6 du RGPD.....	9
Article 13 du RGPD.....	9
3.2 Application des composants.....	9
Article 6 du RGPD.....	9
Article 15 du RGPD.....	9
Loi n° 1992-597 du 1er juillet 1992.....	9
3.3 Interactions.....	9
Article 6 du RGPD.....	9
Article 5 du RGPD.....	9
Article 7 du RGPD.....	9
4. Base de données / API.....	10
4.1 Stockage des jeux.....	10
Article 6 du RGPD.....	10
Article 32 du RGPD.....	10
4.1.1 Format des jeux et 4.1.2 Librairie des jeux.....	10
Article 25 du RGPD.....	10
Article 30 du RGPD.....	10
4.2 Social.....	10
4.2.1 Gérer les comptes.....	10
Article 6 du RGPD.....	10
Article 5 du RGPD.....	10
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN).....	10
4.3 Signalement de Contenus.....	11
5. Risques Légaux en Cas de Non Conformité.....	11
6. Accessibilité pour les Personnes en Situation de Handicap.....	12
7. Propriété Intellectuelle et Risques Liés aux Technologies Utilisées.....	13

Introduction

Le projet vise à développer une application de jeux interactif, intégrant des fonctionnalités de réseau social, telles que la gestion des comptes utilisateurs, l'affichage et l'édition d'objets, ainsi que l'interaction avec des jeux créés par les utilisateurs. Avec l'essor des technologies numériques et des applications en ligne, la protection des données personnelles devient cruciale. Ce projet doit se conformer aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la législation sur la confiance dans l'économie numérique. Les articles du RGPD abordent divers aspects liés au traitement des données personnelles, notamment la collecte, l'accès, la modification, et le consentement, tout en garantissant que les droits des utilisateurs sont respectés.



1. User Player

1.1 Réseau Social

[Article 6 du RGPD:](#)

Le traitement des données personnelles (nom prénoms, adresses, coordonnées bancaires..) doit être fondé sur l'une des 6 bases légales du RGPD"

1.1.1 Swipe et 1.1.2 J'aimes

[Article 13 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés à chaque fois que toutes leurs données personnelles sont traitées (pas que leur comportement) : carte bancaire, adresses, etc..

[Article 7 du RGPD](#)

Le consentement doit être libre, éclairé et spécifique pour le traitement des données liées aux "j'aimes".

1.1.3 Commentaires

[Article 17 du RGPD](#)

Les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs commentaires.

[Loi n° 2004-575](#)

Régule la responsabilité des plateformes concernant les contenus générés par les utilisateurs.

1.1.4 Partager

[Article 20 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent pouvoir récupérer et partager leurs données avec d'autres services.

1.2 Compte

[Article 5 du RGPD](#)

Les données doivent être collectées pour des finalités précises et légitimes, limitées à ce qui est nécessaire.

[Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](#)

Encadre la création de fichiers et le traitement des données personnelles.

1.2.1 Connexion

[Article 32 du RGPD](#)

Il est impératif de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les informations d'identification.

1.2.2 Inscription

[Article 13 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés des données collectées lors de l'inscription.

1.2.3 Édition du profil

[Article 15 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent pouvoir consulter et modifier leurs données.

1.2.4 Playlists

[Article 6 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés de l'utilisation de leurs préférences.

1.3 Algorithme

[Article 22 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés des algorithmes influençant les contenus qui leur sont présentés.

1.3.1 Analyses

[Article 89 du RGPD](#)

Utilisation des données à des fins de recherche et d'analyse.

1.3.2 Recommandations

[Articles 6 et 7 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent savoir comment leurs données sont utilisées pour générer des recommandations.

1.3.3 Recherche

[Article 12 du RGPD](#)

Transparence dans le traitement des données pour la recherche.

2. Éditeur

2.1 Publier

[Article 6 du RGPD](#)

Les données nécessaires à la publication doivent être traitées avec le consentement de l'utilisateur.

2.1.1 Test

[Article 5 du RGPD](#)

La durée de conservation des données pour les tests doit être justifiée.

2.1.2 Métadonnées des jeux

[Article 13 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés des données collectées lors de la création des métadonnées pour les jeux.

2.1.3 Publication des jeux

[Article 6 du RGPD](#)

La publication nécessite le consentement explicite des utilisateurs.

2.4 Templates

[Article 6 du RGPD](#)

Le traitement des données issues des templates doit être justifié si elles collectent des données personnelles.

[Loi n° 1992-597 du 1er juillet 1992](#)

Les utilisateurs doivent être informés de leurs droits d'auteur sur les templates.

3. Afficheur

3.1 Afficher des objets

[Article 6 du RGPD](#)

La présentation des objets doit respecter la vie privée des utilisateurs.

[Article 13 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent être informés de la collecte de données liées aux objets affichés.

3.2 Application des composants

[Article 6 du RGPD](#)

Les données associées aux comportements des objets doivent être traitées avec le consentement des utilisateurs.

[Article 15 du RGPD](#)

Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux données générées par les comportements des objets.

[Loi n° 1992-597 du 1er juillet 1992](#)

L'utilisation des composants ne doit pas violer les droits d'auteur.

3.3 Interactions

[Article 6 du RGPD](#)

Les interactions des utilisateurs doivent être traitées dans un cadre légal approprié.

[Article 5 du RGPD](#)

La sécurité et la confidentialité des données personnelles des utilisateurs doivent être assurées.

[Article 7 du RGPD](#)

Le consentement explicite est nécessaire pour la collecte de données à travers les interactions.

4. Base de données / API

4.1 Stockage des jeux

[Article 6 du RGPD](#)

Le stockage des jeux doit respecter les principes de licéité, loyauté et transparence.

[Article 32 du RGPD](#)

Des mesures de sécurité doivent être mises en place pour garantir la protection des données stockées.

4.1.1 Format des jeux et 4.1.2 Librairie des jeux

Le stockage doit être effectué avec le consentement des utilisateurs.

[Article 25 du RGPD](#)

La base de données doit être conçue pour protéger les données personnelles par défaut.

[Article 30 du RGPD](#)

Un registre des activités de traitement est requis.

4.2 Social

4.2.1 Gérer les comptes

[Article 6 du RGPD](#)

La gestion des comptes doit reposer sur un fondement légal approprié.

[Article 5 du RGPD](#)

Les données des utilisateurs doivent être traitées de manière licite et transparente.

[Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 \(LCEN\)](#)

Cette loi impose des obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données des utilisateurs.

4.3 Signalement de Contenus

Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de signaler des contenus qu'ils jugent inappropriés, offensants ou non conformes aux conditions d'utilisation de l'application. Ce module de signalement doit respecter les obligations légales en matière de protection des données personnelles et de responsabilité des plateformes.

Article 6 du RGPD

Le traitement des données personnelles des utilisateurs qui signalent des contenus doit être fondé sur une base légale, comme l'intérêt légitime de l'application de garantir un environnement sûr.

Article 13 du RGPD

Les utilisateurs doivent être informés de la finalité de la collecte des informations lors du signalement, ainsi que des conditions de traitement de leurs données personnelles.

Article 17 du RGPD

Les utilisateurs qui signalent des contenus doivent pouvoir exercer leur droit de suppression de leurs informations personnelles après le traitement de leur signalement.

Loi n° 2004-575 (LCEN)

Cette loi impose des obligations aux plateformes numériques en matière de responsabilité et de suppression de contenus illicites,

5. Risques Légaux en Cas de Non Conformité

En cas de non-conformité aux réglementations en matière de protection des données personnelles et aux lois sur le numérique, les risques pour l'organisation incluent :

5.1 Sanctions Financières :

- **Risque** : Les autorités de régulation, telles que la CNIL (France) ou les entités régionales du GDPR en Europe, peuvent imposer des amendes considérables.
- **Fourchette de Taxes/Amendes** : En cas de violation du RGPD, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise, selon le montant le plus élevé.

- **Probabilité** : Modérée. La probabilité d'une sanction dépend de la gravité de la violation et du nombre de personnes concernées.
- **Actions à Faire** : Mettre en place des audits réguliers de conformité, s'assurer que chaque traitement des données est documenté et fondé légalement.

5.2 Sanctions Pénales :

- **Risque** : Certaines infractions graves, telles que la violation délibérée des droits individuels, peuvent entraîner des peines de prison pour les dirigeants ou des sanctions financières supplémentaires.
- **Fourchette de Sanctions** : Les peines de prison peuvent varier, généralement entre 1 et 5 ans, en fonction de la gravité de l'infraction et des lois locales, tandis que des amendes peuvent aller de 100 000 € à plusieurs millions d'euros pour des infractions pénales répétées.
- **Probabilité** : Faible, mais possible en cas de violation manifeste et répétée de la législation.
- **Actions à Faire** : Adopter une charte de conformité interne, former les équipes sur le RGPD, et établir des protocoles stricts pour la protection des données.

5.3 Dommages à la Réputation :

- **Risque** : Une publicité négative peut entraîner une perte de confiance des utilisateurs et un impact financier indirect.
- **Probabilité** : Élevée en cas de fuite de données personnelles ou de non-respect des droits des utilisateurs.
- **Actions à Faire** : Implémenter un plan de gestion de crise pour assurer une réponse rapide et transparente en cas de problème.

6. Accessibilité pour les Personnes en Situation de Handicap

Pour rendre l'application accessible aux personnes en situation de handicap, certaines précautions doivent être prises sous peine de risque :

6.1 Daltonisme :

- **Mesures à Prendre** : Choisir une palette de couleurs contrastée, éviter les indications basées uniquement sur les couleurs pour les éléments interactifs (par exemple, ajouter des symboles ou du texte).
- **Risques de Non-Conformité** : Faible, mais cela pourrait entraîner une limitation du public et potentiellement une image négative auprès des utilisateurs.

6.2 Épilepsie Photosensible :

- **Mesures à Prendre** : Éviter les effets de clignotement rapide, limiter les animations de haute intensité et offrir une option de désactivation des animations.
- **Risques de Non-Conformité** : Modéré, car les utilisateurs pourraient être directement impactés. Le non-respect pourrait exposer l'application à des critiques ou à des actions légales.

6.3 Fourchette de Sanctions :

- Les sanctions pour non-respect des normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap peuvent s'élever jusqu'à [25 000 euros](#).

7. Propriété Intellectuelle et Risques Liés aux Technologies Utilisées

7.1 Brevets et Licences :

- **Risque** : L'utilisation de technologies ou de frameworks brevetés sans licence appropriée expose à des poursuites pour violation de brevets.
- **Fourchette de Sanctions** : Les dommages et intérêts peuvent varier, souvent entre 50 000 € et plusieurs millions, selon le préjudice estimé et les juridictions.
- **Probabilité** : Faible si les technologies utilisées sont open-source et les licences respectées. Risque élevé si des technologies propriétaires sont intégrées sans autorisation.
- **Actions à Faire** : S'assurer de la compatibilité des licences de chaque framework ou bibliothèque utilisée et documenter toutes les licences applicables.

7.2 Compatibilité des Frameworks :

- **Risque** : En cas d'utilisation de frameworks sous licences restreintes, la commercialisation de l'application pourrait être compromise, ainsi que sa distribution.
- **Probabilité** : Moyenne, en fonction des technologies choisies et de leurs conditions d'utilisation.
- **Actions à Faire** : Vérifier les licences de chaque composant technique utilisé, notamment pour les frameworks front-end et back-end.

7.3 Violation de Droits d'Auteur :

- **Risque** : L'utilisation non autorisée d'éléments graphiques, de code ou de modèles de conception appartenant à des tiers peut entraîner des poursuites en justice (prison, amende).
- **Fourchette de Sanctions** : Les amendes pour violation des droits d'auteur varient considérablement, de 10 000 € à des centaines de milliers d'euros, et des

dommages et intérêts peuvent être imposés pour compenser le préjudice, ainsi que jusqu'à 7 ans de prison.

- **Probabilité** : Modérée si des vérifications systématiques sont appliquées.
- **Actions à Faire** : S'assurer que tout contenu tiers utilisé est libre de droits ou acquis légalement.

7.4 Commercialisation et Conformité :

- **Risque** : En cas de non-conformité avec la législation, la commercialisation de l'application pourrait être bloquée, notamment dans certains pays où les exigences sont strictes ainsi que des amendes.
- **Probabilité** : Faible si les réglementations RGPD et de propriété intellectuelle sont respectées.
- **Actions à Faire** : Effectuer une vérification complète des conditions de conformité en amont et obtenir des certifications si nécessaire.

